

CONTRATO DE OPCIÓN A COMPRA PROYECTO CRUISE ON LAND

De una parte, **CRUISE ON LAND DR, S.R.L.**, Sociedad de Responsabilidad Limitada organizada y existente de conformidad con las leyes de la República Dominicana, con domicilio social ubicado en Av. Rómulo Betancourt 1208, Suite 11, Bella Vista, República Dominicana, con su Registro Nacional de Contribuyente (RNC) No. 132-24706-1 y el Registro Mercantil con el No. 171467SD, debidamente representada por su Gerente, el **SR. ENRIQUE RENDÓN TORRALVO**, de nacionalidad colombiano, mayor de edad, titular del pasaporte No. AR861652, domiciliado y residente en Santo Domingo de Guzmán, capital de la República Dominicana, y accidentalmente en la ciudad de Bávaro, Punta Cana, Higüey, Provincia la Altagracia, República Dominicana, quien en lo adelante del presente documento se denominará **“LA VENDEDORA”**, o por su denominación social completa, indistintamente; y,

De la otra parte, [REDACTED], de nacionalidad [REDACTED], mayor de edad, soltera, titular del pasaporte/cédula de identidad y electoral No. [REDACTED], domiciliada y residente en [REDACTED], y accidentalmente en [REDACTED], de la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana, con correo electrónico [REDACTED] y número de contacto celular y WhatsApp [REDACTED], para los fines del presente contrato, quien en lo adelante del presente documento se denominará **“EL COMPRADOR”**, o por su propio nombre, indistintamente. **LA VENDEDORA y EL (LA-LOS) COMPRADOR (A-ES)** cuando sean referidos conjuntamente en este Contrato, se denominarán **“LAS PARTES”**.

PREÁMBULO

POR CUANTO (1º): **LA VENDEDORA** declara que construirá un proyecto turístico y vacacional llamado **“CRUISE ON LAND”** (en lo adelante **“EL PROYECTO”**), bajo el régimen de la Ley del Consejo de Fomento Turístico (**CONFOTUR**) No. 158-01 y sus modificaciones, que otorga exenciones y ventajas fiscales, y el cual está en proceso de obtención de la Clasificación Definitiva de **CONFOTUR**.

POR CUANTO (2º): A que **EL (LA-LOS) COMPRADOR (A-ES)** ha declarado su intención de adquirir una de las unidades de **EL PROYECTO**, la cual se describe más adelante en el presente acto.

POR CUANTO (3º): A que, para brindar mayores garantías, **EL PROYECTO** será desarrollado y ejecutado bajo esquema de **FIDEICOMISO**, el cual será gestionado por la **FIDUCIARIA LA NACIONAL**, según *Contrato de Fideicomiso de Desarrollo Inmobiliario y de Garantía CRUISE ON LAND* suscrito en fecha 19 de enero de 2022. De acuerdo con el acto constitutivo del **FIDEICOMISO** el propósito de este es la integración de un patrimonio fideicomitido con destino a la construcción de **EL PROYECTO** en el inmueble identificado más adelante.

POR CUANTO (4º): **LAS PARTES** han convenido que, para la ejecución de un *Contrato de Compraventa de Inmueble Definitivo* (en lo adelante el *“Contrato Definitivo”*) se deberá dar cumplimiento a las condiciones convenidas en el presente Contrato, particularmente aquellas relacionadas con el pago de la totalidad del

precio pactado, condiciones que se encuentran establecidas más adelante, antes de y como condición esencial para la formalización del indicado Contrato de Compraventa Definitivo.

POR CUANTO (5º): EL (LA-LOS) COMPRADOR (A-ES) acepta que **EL PROYECTO** será sometido al sistema legal de propiedad horizontal por pisos o departamentos establecido en la Ley No. 5038 del año 1958 sobre Condominios, que será elaborado por **LA VENDEDORA** y sometido al Registro de Títulos correspondiente para su aprobación según lo dispone la Ley de Registro Inmobiliario No. 108-05, modificada por la Ley No. 51-07, del 23 de Abril del 2007 y la citada Ley de Condominio y que en tal virtud, **EL (LA-LOS) COMPRADOR (A-ES)** acepta en todas sus partes la Declaración de Condominio y el Reglamento Protector del denominado Proyecto **CRUISE ON LAND** a ser redactado por **LA VENDEDORA**.

POR CUANTO (6º): EL (LA-LOS) COMPRADOR (A-ES) reconoce, acepta y se obliga a cumplir, sujeto a las regulaciones de **EL PROYECTO** incluyendo, pero no limitadas a: 1) La *Declaración de Condominio*; y 2) El *Reglamento Protector*. Estos documentos (colectivamente "**Los Documentos del Proyecto**"), que podrán ser enmendados de tiempo en tiempo, establecerán los derechos y obligaciones de todos los compradores de unidades inmobiliarias en **EL PROYECTO** independientemente de la fecha de compra, con el propósito de asegurar que el desarrollo de **EL PROYECTO** y las edificaciones realizadas en él y su uso se lleven a cabo de la manera más estandarizada posible y de acuerdo con la naturaleza de **EL PROYECTO**. Por tanto, **EL (LA-LOS) COMPRADOR (A-ES)** acepta que su adhesión a **Los Documentos del Proyecto** es una condición esencial sin la cual el presente Contrato no hubiera sido suscrito y asume la obligación de firmar **Los Documentos del Proyecto** en señal de aceptación, una vez los Documentos de **EL PROYECTO** estén disponibles para su suscripción por parte de **LA VENDEDORA**.

POR CUANTO (7º): EL (LA-LOS) COMPRADOR (A-ES) acepta igualmente que el Certificado de Título del inmueble objeto de este Contrato existirá a partir del momento en que el Registrador de Títulos competente expida el Certificado de Títulos correspondiente a cada unidad funcional del Condominio, una vez sea aprobada la referida Constitución en Régimen de Condominio de **EL PROYECTO** en el entendido de que "**CRUISE ON LAND**" es un proyecto con vocación turística y vacacional.

POR TANTO y en el entendido de que el preámbulo anterior forma parte integral del presente Contrato, **LAS PARTES**, de manera libre y voluntaria:

SE HA CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE

PRIMERO (1º): OBJETO DE LA OPCIÓN DE COMPRA: **LA VENDEDORA** por medio del presente contrato, otorga a **EL (LA-LOS) COMPRADOR (A-ES)** formal Opción de Compra, sujeto a las condiciones estipuladas en el presente acto, y se compromete a vender, ceder y transferir a **EL (LA-LOS) COMPRADOR (A-ES)**, quien acepta y promete comprar, el Inmueble que se describe a continuación:

Unidad funcional: "Etapa 1, Edificio 1, Unidad 102, Tipo Suite Hotelera Deluxe Pool" con un área de construcción de 36.84 Mts² y un patio de uso exclusivo con un área de 10.00 Mts², con las siguientes dependencias: dormitorio, closet, kitchenette, baño y balcón, conforme plano adjunto que figura en el Anexo A el cual hace parte integral del presente contrato. El desglose del mobiliario incluido en el precio de esta unidad inmobiliaria está adjunto en el Anexo C que también hace parte integral del presente contrato.

PÁRRAFO I: EL PROYECTO contará con estacionamientos para propietarios y visitantes; cada unidad inmobiliaria tendrá el derecho a uso de un (1) estacionamiento para vehículo familiar, lo que implica que no es un parqueo exclusivo ni fijo, sino que cada unidad inmobiliaria da derecho a utilizar uno (1) de los parqueos disponibles dentro de los parqueaderos del PROYECTO.

PÁRRAFO II: Las características de terminación de esta unidad inmobiliaria están indicadas en el **Anexo A** que hace parte integral del presente contrato.

PÁRRAFO III: LA VENDEDORA se reserva el derecho de cambiar la nomenclatura de la unidad inmobiliaria en el momento de la firma del contrato definitivo de compraventa sin que esto afecte de forma alguna la ubicación de esta.

PÁRRAFO IV: EL (LA-LOS) COMPRADOR (A-ES) no podrá realizar ningún tipo de modificación estructural al inmueble. En caso de que luego que se entregue el inmueble a **EL (LA-LOS) COMPRADOR (A-ES)** decida realizar algún tipo de mejora o cambio que no sea estructural ni afecte la fachada del edificio, los lineamientos para realizar este tipo de trabajos estarán descritos en el *Reglamento Protector* de **EL PROYECTO**.

PÁRRAFO V: El inmueble forma parte del proyecto turístico denominado **“CRUISE ON LAND”** el cual estará regido por las disposiciones de la Ley No. 5038 de 1958 sobre Condominios, modificada a su vez por la Ley No. 108-05 y sus Reglamentos, que crea un sistema especial para la propiedad por pisos o apartamentos, así como por el reglamento de copropiedad correspondiente. En consecuencia, **EL (LA-LOS) COMPRADOR (A-ES)** en virtud de la presente opción, adquirirá los derechos no solamente sobre la preindicada unidad habitacional que será de su propiedad exclusiva, sino también sobre una parte proporcional e indivisa de las cosas comunes **EXCLUSIVAMENTE** del edificio en el cual tiene la propiedad **EL (LA-LOS) COMPRADOR (A-ES)**, que corresponden a cada copropietario del Condominio de ese edificio en particular, de conformidad con la ley y reglamentos antes citados.

PÁRRAFO VI: EL (LA-LOS) COMPRADOR (A-ES) reconoce que estará obligado a respetar todas las disposiciones del *Reglamento Protector* a ser suscrito y que se refiere este artículo.

SEGUNDO (2º): JUSTIFICACIÓN DEL DERECHO DE PROPIEDAD: LA VENDEDORA justifica el derecho de propiedad sobre el Inmueble a favor del Fideicomiso de Desarrollo Inmobiliario y de Garantía **CRUISE ON LAND**, fideicomiso a través del cual será desarrollado **EL PROYECTO** en virtud del contrato de Fideicomiso de fecha 19 de enero de 2022, mediante el cual fue aportada una porción de terreno de **ochocientos sesenta y dos mil setenta y dos punto cuarenta y tres metros cuadrados (862,072.43 mts²)** en la cual se desarrollará **EL PROYECTO**, localizada en la carretera Higüey-Verón, Provincia de La Altagracia, República Dominicana, identificada actualmente como: Inmueble No. 505529107387, amparado con el Certificado de Título Matrícula No. 3000090462, expedido por el Registrador de Títulos de Higüey, en fecha 27 de marzo del 2013 a favor del señor **ROMEO FLAQUER VILLAVICENCIO**, quien es fideicomitente aportante.

PÁRRAFO: En el contrato de fideicomiso consta que, debido a haber aportado sus derechos sobre el Inmueble, **NO** existe objeción al desarrollo y comercialización de **EL PROYECTO** por parte de **ROMEO FLAQUER VILLAVICENCIO**.

TERCERO (3º): RESERVA DEL DERECHO DE PROPIEDAD DE LA VENDEDORA: La presente Opción de Compra es otorgada por **LA VENDEDORA** y aceptada por **EL (LA-LOS) COMPRADOR (A-ES)** bajo la expresa condición de que la misma no se convertirá en venta y que por lo tanto **EL (LA-LOS) COMPRADOR (A-ES)** no será propietario del Inmueble a que se contrae la misma hasta tanto no haya realizado el pago total del precio convenido más adelante, con sus accesorios, en la forma, el término y bajo las demás

estipulaciones convenidas en este contrato. Esta condición de pago total del precio para la formación y perfeccionamiento del contrato de compraventa constituye un elemento esencial y determinante del presente contrato sin el cual **LA VENDEDORA** no hubiese contratado, quedando entendido que todo acto jurídico o acción judicial realizada por **EL (LA-LOS) COMPRADOR (A-ES)** en violación de esta carecerá absolutamente de valor o efecto jurídico y deberá ser desestimado automáticamente por cualquier juez, tribunal u organismo apoderado del asunto.

PÁRRAFO: Una vez pagado totalmente el precio de venta estipulado más adelante, con sus accesorios en la forma, el término y bajo las demás estipulaciones convenidas en este contrato, **LA VENDEDORA** se compromete a suscribir, a favor de **EL (LA-LOS) COMPRADOR (A-ES)** el contrato de compraventa definitivo requerido por la ley para transferir el Inmueble objeto de este contrato. Acto que será suscrito entre **LA VENDEDORA, EL (LA-LOS) COMPRADOR (A-ES)** y **LA FIDUCIARIA** en su calidad de administradora del **FIDEICOMISO** y cuyo costo correrá por cuenta de **EL (LA-LOS) COMPRADOR (A-ES)**.

CUARTO (4º): INDISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE: **LA VENDEDORA** reconoce de manera expresa que no podrá, durante la vigencia de la presente opción de compra, disponer del Inmueble objeto de este acto a favor de otra persona, salvo el caso de incumplimiento de pago establecido más adelante. Asimismo, durante la vigencia de la presente Opción de Compra, **EL (LA-LOS) COMPRADOR (A-ES)** no podrá enajenar, ceder, hipotecar, cargar y/o realizar cualquier transacción que afecte o pueda afectar su posesión y derechos sobre el Inmueble, sin la aprobación previa y por escrito de **LA VENDEDORA**

QUINTO (5º): DEL PRECIO: El precio de compra del Inmueble objeto de este Contrato, ha sido convenido por **LAS PARTES** en la suma de [REDACTED] **DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 00/100 (US\$ [REDACTED])** (de aquí en adelante, “el Precio de Compra del Inmueble”), suma que será pagada mediante el plan de pago desglosado en el Anexo B del presente Contrato.

PÁRRAFO I: Las cuotas del precio de venta establecidas en el **Anexo B** no generarán intereses si las mismas son pagadas antes de su vencimiento. **EL (LA-LOS) COMPRADOR (A-ES)** podrá hacer pagos superiores a los indicados más arriba y podrá, además, pagar la totalidad del precio convenido antes de las fechas previstas.

PÁRRAFO II: Luego de pagar el 40% de inicial del inmueble objeto de este contrato, **LAS PARTES** convienen que **EL (LA-LOS) COMPRADOR (A-ES)** podrá saldar el 60% restante del precio pactado en el presente artículo a través de un financiamiento con una entidad bancaria o financiera de su elección, poniendo en garantía el propio inmueble objeto de este contrato. No obstante, **EL (LA-LOS) COMPRADOR (A-ES)** reconoce y acepta que los compromisos contraídos en el plan de pago son de su exclusiva responsabilidad y no están sujetos a la aprobación de financiamiento alguno a su favor ante instituciones bancarias y/o financieras, por lo que, en caso de que le fuera negado el financiamiento solicitado para saldar el inmueble objeto de la presente opción, éste deberá asumir con sus propios recursos el pago de dichas sumas y en la fecha de saldo convenida en este Contrato. En caso contrario, **EL (LA-LOS) COMPRADOR (A-ES)** deberá asumir las penalidades que se indican más adelante en este contrato.

PÁRRAFO III: Se conviene entre **LAS PARTES** que una vez finalizada la obra y con el pago final especificado en el **Anexo B**, **LAS PARTES** procederán a suscribir el *Contrato Definitivo de Compraventa* y se autorizará al Registrador de Títulos correspondiente a realizar la transferencia del Certificado de Título Individual a favor de **EL (LA- LOS) COMPRADOR (A-ES)** inmediatamente el Registro de Títulos haya expedido el Certificado de Título que ampara el Inmueble objeto del presente contrato.

PÁRRAFO IV: En caso de que **EL (LA-LOS) COMPRADOR (A-ES)** desista de ejercer los derechos adquiridos en virtud del presente contrato o no realice los pagos en las fechas acordadas, **LA FIDUCIARIA** en representación del Fideicomiso y por instrucción de **LA VENDEDORA** retendrá para sí, a título de cláusula penal y sin mayor responsabilidad para **LAS PARTES** el diez por ciento (10%) del Valor total del inmueble a adquirir por **EL (LA-LOS) COMPRADOR (A-ES)**. El monto restante le será devuelto por **LA FIDUCIARIA** en representación del Fideicomiso y por instrucción de **LA VENDEDORA** a **EL (LA-LOS) COMPRADOR (A-ES)** al colocar y vender la unidad habitacional nuevamente a otro potencial comprador en un plazo máximo de seis (6) meses contados a partir del desistimiento de la compra o de la terminación del contrato, fecha en la cual a más tardar se devolvería la suma que le corresponde a **EL (LA-LOS) COMPRADOR (A-ES)** independientemente de que la unidad habitacional no se haya vendido. Esto aplicará en el caso de notificación que **EL (LA-LOS) COMPRADOR (A-ES)** haga a **LA VENDEDORA** desistiendo de ejercer los derechos y cumplir las obligaciones de pago estipuladas en este contrato, o en caso de que **EL (LA-LOS) COMPRADOR (A-ES)** no honre las obligaciones de pago en los montos y fechas acordadas en este contrato.

PÁRRAFO V: **EL (LA-LOS) COMPRADOR (A-ES)** reconoce y acepta expresamente que **LA FIDUCIARIA** y **LA VENDEDORA** están exentas de cualquier tipo de responsabilidad, en el caso de que **EL (LA-LOS) COMPRADOR (A-ES)** desista de la operación de compra, o que, como consecuencia del no cumplimiento de los compromisos y obligaciones a su cargo, se termine unilateralmente el presente contrato; pudiendo **LA VENDEDORA** aplicar las penalidades establecidas en el presente artículo y en el artículo séptimo de este contrato, sin ninguna responsabilidad ni compromiso, casos en los cuales **EL (LA-LOS) COMPRADOR (A-ES)** concede al suscribir este acto, total descargo a **LA VENDEDORA**

PÁRRAFO VI: Ajustes del Precio.- **EL (LA-LOS) COMPRADOR (A-ES)** reconoce que se realizarán ajustes en el precio de venta pactado por el Inmueble, en caso de verificarse un aumento en el metraje del Inmueble referido en el artículo primero de este contrato, o, a consecuencia de la tasa de inflación establecida en el **Índice de Costos Directos de la Construcción de Viviendas (ICDV)** publicado por la **Oficina Nacional de Estadística (ONE)**, en situaciones que afecten la economía dominicana provocando alza en precios de los insumos, materiales y agregados para la construcción, mano de obra de servicios, entre otros que afecten el presupuesto de construcción de la obra en más de dos punto cinco por ciento (2.5%), cuyo aumento será en función del saldo pendiente del inmueble a partir del momento en que sobrepase la variación antes mencionada, **EL (LA-LOS) COMPRADOR (A-ES)** asumirá los aumentos verificados como parte del precio de venta del Inmueble. Para la aplicación de esta cláusula **LA VENDEDORA** deberá notificar a **EL (LA-LOS) COMPRADOR (A-ES)** en cualquier momento y previo al último pago o saldo del Inmueble, un estado o relación en la que se justifique y refleje el incremento en el precio conforme lo acordado, indicando la diferencia a pagar a cargo de **EL (LA-LOS) COMPRADOR (A-ES)**; todo lo cual es aceptado por **EL (LA-LOS) COMPRADOR (A-ES)** con la firma de este contrato. En el eventual caso de reducción del metraje del inmueble, el precio se ajustará con una reducción proporcional a la disminución del metraje.

SEXTO (6º): MODALIDAD DE PAGO: Todos los pagos deberán realizarse sin necesidad de requerimiento alguno, únicamente mediante depósito directo o transferencia a la cuenta especial de ahorros en **dólares estadounidenses (US\$)** No. _____, abierta para estos fines a nombre del Fideicomiso **CRUISE ON LAND, R.N.C. 1-32-53175-2** en el **Banco Santa Cruz** de la República Dominicana.

PÁRRAFO I: Queda convenido entre **LAS PARTES** que, todo pago a cuenta de amortización al capital o de intereses convencionales, moratorios o cualquiera, así como cualquier otro pago o cargo que se origine de lo acordado en el presente contrato deberá efectuarlo **EL (LA-LOS) COMPRADOR (A-ES)** a la cuenta de ahorros en dólares estadounidenses descrita en este Artículo. Se entenderá que se ha realizado el pago cuando éste haya sido verificado en la cuenta y **LA VENDEDORA** haya emitido el correspondiente recibo

de pago. **EL (LA-LOS) COMPRADOR (A-ES)** debe enviar su comprobante o *voucher* de depósito o transferencia al correo electrónico: **recaudo@cruiseonland.do** para fines de emitirle dicho recibo de pago.

PÁRRAFO II: Queda expresamente convenido que el **FIDEICOMISO** por instrucción de **LA VENDEDORA** podrá asignar cualquier valor que reciba de **EL (LA-LOS) COMPRADOR (A-ES)** en el siguiente orden: 1) para cubrir cualquier gasto legal u honorarios de abogados relacionados con la ejecución, falta de pago o cualquier violación del presente contrato; 2) para cubrir cualquier obligación por concepto de intereses o cualquier otra penalización en la cual **EL (LA-LOS) COMPRADOR (A-ES)** haya incurrido por concepto de lo estipulado en el artículo séptimo del presente Contrato; 3) para cubrir las sumas adeudadas por concepto del principal de la deuda acumulada. En caso de consignación, por una causa cualquiera, de todo o parte del monto de las obligaciones que se derivan del presente Contrato, en principal y accesorios, los intereses moratorios continuarán siendo computados en provecho del **FIDEICOMISO**, hasta que **EL FIDEICOMISO**, reciba en sus manos el reembolso o pago, y todos los gastos y pérdidas que puedan resultar de esa consignación, estarán exclusiva y enteramente a cargo de **EL (LA-LOS) COMPRADOR (A-ES)**.

PÁRRAFO III: Para el caso excepcional en que en que a **EL (LA-LOS) COMPRADOR (A-E S)** le resultare imposible y con causa justificada realizar los pagos en dólares estadounidenses, dichos pagos podrán ser efectuados en pesos dominicanos (RD\$), calculados a la tasa de cambio del día del pago, conforme la tasa de venta del **Banco Santa Cruz** (la tasa más alta, es decir la de venta), mediante depósito directo o transferencia a la cuenta especial corriente en **pesos dominicanos (RD\$)** abierta para estos fines a nombre del Fideicomiso **CRUISE ON LAND, R.N.C. 1-32-53175-2** en el **Banco Santa Cruz** de la República Dominicana.

SÉPTIMO (7º): INCUMPLIMIENTO DE PAGO: LAS PARTES convienen que en caso de que **EL (LA-LOS) COMPRADOR (A-ES)** dejase de pagar a su vencimiento una o varias de las cuotas para pago del precio establecido en el **Anexo B** descrito en el artículo quinto del presente contrato y luego de transcurrir un plazo de cinco (5) días calendario, **EL (LA-LOS) COMPRADOR (A-ES)** pagará a título de cláusula penal el tres por ciento (3%) sobre el monto de la(s) cuota(s) atrasada(s) por cada mes o fracción de mes de atraso a partir de su vencimiento, sin necesidad de requerimiento alguno, en caso de que se acumulen tres (3) cuotas vencidas y transcurrido un plazo de cinco (5) días calendario de la comunicación que deberá notificar **LA VENDEDORA** a **EL (LA-LOS) COMPRADOR (A-ES)**, sin que **EL (LA-LOS) COMPRADOR (A-ES)** hubiere obtemperado a dicha comunicación, la presente Opción a Compra y/o cualquier acto jurídico relacionado con la misma, quedará, a opción de **LA VENDEDORA** sin ningún valor ni efecto, sin intervención judicial o procedimiento alguno. De producirse esta situación, **LA FIDUCIARIA** en representación del **FIDEICOMISO** y por instrucción de **LA VENDEDORA** retendrá el **diez por ciento (10%)** del valor total del inmueble a adquirir por **EL (LA-LOS) COMPRADOR (A-ES)** a título de daños y perjuicios y cláusula penal, bajo el entendido de que una vez ejercido dicho derecho **LA VENDEDORA** podrá ofertar a cualquier tercero en el mercado el inmueble objeto del presente contrato, sin ningún tipo de limitación y responsabilidad para ella. En ese caso, **EL (LA-LOS) COMPRADOR (A-ES)** por este mismo contrato autoriza a **LA VENDEDORA** a entrar inmediatamente en la posesión física de dicho inmueble, sin necesidad de formalidad alguna.

PÁRRAFO I: No obstante, lo anterior, **LA VENDEDORA** se reserva la facultad de aceptar el pago de cualquier cuota con posterioridad a su vencimiento, sin que ello implique renuncia a los derechos reconocidos en este contrato y las leyes vigentes. Todo pago realizado con atraso y aceptado por **LA VENDEDORA** obligará a **EL (LA-LOS) COMPRADOR (A-ES)** a pagar, a título de cláusula penal, el **tres por ciento (3%)** sobre el monto de la(s) cuota(s) atrasada(s), por cada mes o fracción de mes de retraso, a partir de su vencimiento, sin necesidad de requerimiento alguno.

PÁRRAFO II: EL (LA-LOS) COMPRADOR (A-ES) se compromete y obliga a pagar, de conformidad con lo establecido en el presente Artículo, las sumas correspondientes tanto de precio de venta e impuestos por transferencia, tasas por servicio y gastos legales del Inmueble objeto de este Contrato, siempre y cuando se verifiquen de manera satisfactoria los términos y las condiciones previstos en este documento, así como el pago total de las sumas indicadas más arriba.

OCTAVO (8º): FECHA DE ENTREGA Y CONDICIONES DEL INMUEBLE, ENTREGA DEL TÍTULO Y DEMÁS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA TRANSFERENCIA DEL INMUEBLE: Para los edificios 1 y 2, **LA VENDEDORA** se compromete a entregar el inmueble a **EL (LA-LOS) COMPRADOR (A-ES)** siempre y cuando este último haya saldado el precio pactado en el artículo quinto (5to.) de este contrato, a más tardar en septiembre dos mil veinticinco (2025), y habiéndose cumplido las condiciones de las preventas establecidas en el Contrato de Fideicomiso referido. Sin embargo, **LA VENDEDORA** en caso de atrasos justificados en la construcción, podrá comunicar a **EL (LA-LOS) COMPRADOR (A-ES)** una nueva fecha de entrega, y tendrá una prórroga de seis (6) meses adicionales para la entrega, según lo indicado en el párrafo III de este artículo.

PÁRRAFO I: Una vez **EL (LA-LOS) COMPRADOR (A-ES)** formalice el saldo total y definitivo del valor del inmueble objeto del presente contrato, el cual está previsto en el Artículo Quinto, **LA VENDEDORA** se compromete a entregar tanto la posesión del inmueble como los documentos requeridos por el Registro de Títulos correspondiente, para la transferencia del derecho de propiedad de este, documentos éstos que se detallan como siguen:

- Certificado de Título que corresponda;
- Copia del Reglamento de Copropiedad y Declaración de Constitución del Condominio, con su correspondiente aprobación técnica de la Dirección General de Mensuras Catastrales;
- Copia certificada del Acta de Asamblea que designa a los gerentes y otorga poderes al representante de LA VENDEDORA para vender el Inmueble;
- Copia de la cédula de identidad y electoral del representante de LA VENDEDORA;
- Copia certificada del Registro Mercantil de LA VENDEDORA;
- Certificación de RNC de LA VENDEDORA expedida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII);
- Certificación de impuesto al día o de exención de pago de impuestos expedida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII),
- Los documentos correspondientes al FIDEICOMISO y a su sociedad fiduciaria administradora que sean necesarios para la transferencia;
- Documentos relacionados con la exención de CONFOTUR; y
- Cualquier otro documento que requiera la oficina del Registro de Títulos de Higüey o la DGII para la transferencia del derecho de propiedad del inmueble de que se trata y que deba ser suministrado por **LA VENDEDORA**.

PÁRRAFO II: LA VENDEDORA se compromete a realizar todos los trámites posibles para agilizar la entrega del Certificado de Título, quedando obligada a suministrar la información pertinente sobre el estado de situación de este.

PÁRRAFO III: En el caso de que **LA VENDEDORA** no haga entrega del Inmueble objeto de esta operación a la fecha indicada en este artículo, **LA VENDEDORA** tendrá un plazo adicional para la entrega del inmueble de seis (6) meses, contados a partir de la fecha indicada precedentemente. Vencido este plazo adicional **EL (LA-LOS) COMPRADOR (A-ES)** puede solicitar a **LA VENDEDORA** la devolución de los montos pagados a esa fecha, con un recargo a razón de un tres por ciento (3%) anual sobre cada monto pagado según su correspondiente fecha por **EL (LA-LOS) COMPRADOR (A-ES)**. Asimismo, **EL (LA-LOS) COMPRADOR (A-ES)** renuncia a cualquier reclamación en daños y perjuicios contra **LA VENDEDORA**, **EL FIDEICOMISO**, **FIDUCIARIA LA NACIONAL S.A.**, y sus correspondientes filiales o empresas relacionadas, como consecuencia de retraso en la entrega del Inmueble y del Certificado de Título, en caso de que no sea por causas atendibles o generadas por la propia **VENDEDORA**.

PÁRRAFO IV: Caso Fortuito y Fuerza Mayor: **EL (LA-LOS) COMPRADOR (A-ES)** declara aceptar que, en caso de fuerza mayor o caso fortuito, la entrega del inmueble podrá verse retrasada por el tiempo que fuere necesario sin que incurra en responsabilidad civil. Se entiende por fuerza mayor o caso fortuito cualquier hecho o circunstancia de naturaleza tal que esté fuera del control de cualquiera de **LAS PARTES**, tales como: desastres naturales, accidentes repentinos o de cualquier otra índole, motines o protestas de alcance general, huelgas, suspensión de las actividades laborales por parte de las autoridades gubernamentales como consecuencia de pandemias, epidemias, incendios, huracanes, terremotos, inundaciones, retraso de terceros en la entrega de materiales, impedimentos por cambio de legislación, o eventos provocados por **EL (LA-LOS) COMPRADOR (A-ES)** que impidan el desempeño normal de las obligaciones de **LA VENDEDORA**

PÁRRAFO V: Para fines de pago del precio de entrega de inmueble y de transferencia de propiedad de este, el presente Contrato estará vigente hasta que **LA VENDEDORA** reciba de parte de **EL (LA- LOS) COMPRADOR (A-ES)** el monto total del precio de venta del Inmueble, momento en el cual se firmará un *Contrato de Compraventa Definitiva de Inmueble* que lo sustituirá. Sin embargo, el presente contrato seguirá vigente en todos los demás términos, partes y cláusulas que apliquen a futuro.

PÁRRAFO VI: A tales efectos **LAS PARTES** acuerdan mediante el presente Contrato que las sumas pagadas por **EL (LA-LOS) COMPRADOR (A-ES)** a **EL FIDEICOMISO** serán consideradas como abonos y/o parte del precio de venta que es acordado mediante el Artículo Quinto del presente Acuerdo.

PÁRRAFO VII: **EL (LA-LOS) COMPRADOR (A-ES)** declara, acepta y reconoce que algunos insumos o mobiliarios del inmueble a comprar, así como de las áreas sociales y comunes de **EL PROYECTO** podrán variar en forma, material o color, pero no en calidad.

NOVENO (9º): TRASPASO DEL INMUEBLE. REGISTRO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA POR ANTE EL REGISTRADOR DE TÍTULOS: El derecho de propiedad sobre el Inmueble será adquirido por **EL (LA-LOS) COMPRADOR (A-ES)** tan pronto como el Precio de Compra del Inmueble y todos los otros montos establecidos en el Artículo Quinto hayan sido íntegramente pagados al **FIDEICOMISO**, salvo lo indicado precedentemente sobre la disponibilidad del Certificado de Título y otros documentos a entregar por parte de **LA VENDEDORA**.

PÁRRAFO I: Una vez el Precio de Compra del Inmueble haya sido pagado íntegramente y obtenido el certificado de título correspondiente, **LA VENDEDORA** conviene suscribir con **EL (LA-LOS) COMPRADOR (A-ES)** y con **LA FIDUCIARIA** en representación del **FIDEICOMISO** su correspondiente *contrato de*

compraventa definitiva que contendrá la autorización al Registrador de Títulos correspondiente a transferir el inmueble a nombre de **EL (LA-LOS) COMPRADOR (A-ES)** y, por tanto, **EL (LA-LOS) COMPRADOR (A-ES)** quedará facultado del derecho de propiedad del Inmueble, a fin de expedir el correspondiente Certificado de Título a nombre de **EL (LA-LOS) COMPRADOR (A-ES)** (“Duplicado del Dueño”), además de suministrar los documentos que le corresponden para tales fines.

DÉCIMO (10º): NORMAS DE UTILIZACIÓN DEL INMUEBLE: SERVIDUMBRE DE USO Y CONDO HOTEL: En vista de que el Inmueble objeto del presente contrato forma parte de un proyecto turístico vacacional y con el propósito de preservar y garantizar la calidad de dicho proyecto, **EL (LA-LOS) COMPRADOR (A-ES)** y sus causahabientes se comprometen a cumplir, con todas las disposiciones contenidas en el “*Reglamento Protector*” (en lo adelante “El Reglamento”, y en la “*Declaración de Condominio*”) los cuales se anexarán posteriormente al presente contrato y forman parte integrante del mismo y constituirán los documentos esenciales del Régimen del Condominio. Este Reglamento será elaborado por **LA VENDEDORA** y contendrá todas las Regulaciones para lograr un funcionamiento óptimo de **EL PROYECTO**.

PÁRRAFO I: EL (LA-LOS) COMPRADOR (A-ES) declara, acepta y reconoce que el edificio que alberga el inmueble objeto del presente contrato tendrá áreas comunes para su uso y disfrute, que consisten en lobby de llegada, recepción, baños comunes, ascensores, escaleras, salas de estar, área de snacks o picaderas, terraza al aire libre, área de piscinas (niños y adultos), área de asoleadores y áreas de mesas para snacks. Pero también reconoce que habrá otras áreas, atracciones y amenidades dentro de **EL PROYECTO** consistentes en todas las demás áreas que no están incluidas en las áreas descritas como comunes del edificio que alberga el inmueble objeto de este contrato, las cuales serán propiedad de **LA VENDEDORA** y que **EL (LA-LOS) COMPRADOR (A-ES)** podrá utilizar y disfrutar con el pago de una membresía, cuyo régimen estará descrito en el reglamento protector.

PÁRRAFO II: EL (LA-LOS) COMPRADOR (A-ES) y sus causahabientes deberán reproducir en los actos de venta o cesión a cualquier título que fuere, los cuales tengan por objeto el inmueble objeto de este contrato, todas las disposiciones contenidas en el presente artículo y en el reglamento protector.

PÁRRAFO III: LAS PARTES y sus causahabientes reconocen que las obligaciones estipuladas precedentemente, con el fin de preservar y garantizar el carácter especial de **EL PROYECTO** constituyen en su totalidad elementos esenciales y determinantes del presente contrato, sin los cuales las partes no hubieran contratado.

PÁRRAFO IV: EL (LA-LOS) COMPRADOR (A-ES) de la unidad inmobiliaria objeto del presente contrato, que al momento de la firma del contrato de compraventa definitivo hayan adquirido un inmueble en los edificios destinados exclusivamente para ser administrados bajo un esquema de *rental pool*, deberán firmar un contrato de *rental pool* con **LA VENDEDORA** donde la unidad quedará condicionada a mínimo cinco (5) años para dicha operación hotelera, bajo la modalidad de condo hotel. **EL (LA-LOS) COMPRADOR (A-ES)** de la unidad inmobiliaria, que hayan adquirido un inmueble en edificios que no estén destinados exclusivamente para ser administrados bajo un esquema de *rental pool*, estarán calificados para firmar el contrato de *rental pool*, siempre que adquieran el mobiliario hotelero estándar ofrecido por **LA VENDEDORA**. En cualquier caso, **EL (LA-LOS) COMPRADOR (A-ES)** podrá terminar el contrato de renta pool luego de transcurridos dos (2) años de ejecución, siempre que lo notifique a **LA VENDEDORA** o quien esta designe, con seis (6) meses de antelación a la fecha de su terminación efectiva.

PÁRRAFO V: EL (LA-LOS) COMPRADOR (A-ES) de la unidad inmobiliaria objeto del presente contrato que al momento de la firma del contrato de compraventa definitivo no opte por el programa de *rental pool* y decida comercializar directa o indirectamente el alquiler de su unidad, se compromete a cumplir con las

condiciones y características descritas en el *Reglamento Protector* que será definido por la promotora **CRUISE ON LAND** en el cual se establecerá que **EL (LA-LOS) COMPRADOR (A-ES)** podrá rentar su apartamento en las diferentes plataformas virtuales manteniendo y respetando las tarifas ofertadas por el esquema del *rental pool* del complejo turístico, con una variación máxima del diez por ciento (10%), para evitar prácticas de competencia desleal hacia los demás propietarios y que afecten la operación turística del complejo, so pena de sanciones pecuniarias. La empresa operadora del complejo dispondrá de mecanismos de auditorías para verificar el cumplimiento de las tarifas hoteleras.

UNDÉCIMO (11º): GARANTÍAS Y DECLARACIONES DE LAS PARTES: LAS PARTES declaran lo siguiente:

- a) Que **LAS PARTES** poseen las facultades, calidades, poderes y autorizaciones según corresponda, para otorgar y dar cumplimiento a los términos de este Contrato.
- b) Que el Inmueble tiene la extensión y la ubicación señaladas en el Preámbulo del presente Contrato.
- c) Que **EL (LA-LOS) COMPRADOR (A-ES)** deberá firmar junto con el Contrato de Compraventa Definitiva el *Reglamento Protector* del Proyecto "**CRUISE ON LAND**".
- d) Que **EL (LA-LOS) COMPRADOR (A-ES)** declara y reconoce que el proceso de transferencia del inmueble objeto de este contrato debe ser llevado y realizado por éste a su solo costo.
- e) Que luego de la suscripción del contrato de compraventa definitivo y saldo total de la unidad habitacional o inmueble objeto de este contrato, al momento de entregar el título de propiedad del inmueble por parte de **LA FIDUCIARIA, LA VENDEDORA** declara que éste estará libre de cargas o gravámenes inscritos en el registro de títulos correspondientes para fines de transferencia de la propiedad.

DÉCIMO SEGUNDO (12º): LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD: LAS PARTES acuerdan que la responsabilidad de **LA VENDEDORA** por cualquier vicio o fallo de construcción de la unidad objeto de esta opción a compra, incluyendo filtraciones, roturas de pisos, grietas en las paredes o techos, estará limitada en el tiempo a un período de un (1) año que se contará a partir de la fecha de entrega y recepción conforme de la unidad inmobiliaria a **EL (LA-LOS) COMPRADOR (A-ES)**. En relación con las áreas comunes de cada edificio, **LA VENDEDORA** declara que, por cualquier vicio o fallo de construcción en dichas áreas, incluyendo filtraciones, roturas de pisos, grietas en las paredes o techos, estará limitada en el tiempo a un período de un (1) año que se contará a partir de tres (3) meses después de la primera unidad entregada en cada edificio.

DÉCIMO TERCERO (13º): DEL DERECHO DE PREFERENCIA Y NO OBJECCIÓN DE LA VENDEDORA: **EL (LA-LOS) COMPRADOR (A-ES)** otorga en favor de **LA VENDEDORA** un Derecho de Preferencia para optar por la compra del Inmueble objeto del presente contrato; por lo que en caso de que **EL (LA-LOS) COMPRADOR (A-ES)** luego de adquirida la propiedad del inmueble decida venderlo, este se compromete a hacer la primera oferta a **LA VENDEDORA** sobre toda otra persona para que adquiera el Inmueble.

PÁRRAFO I: El Derecho de Preferencia que aquí se estipula a favor de **LA VENDEDORA** deberá ser ejercido por esta en un plazo no mayor de treinta (30) días contados a partir de la fecha de recepción del aviso por escrito que a tales fines le dirija **EL (LA-LOS) COMPRADOR (A-ES)** con indicación del precio y condiciones de venta que se harán de acuerdo con una tasación consensuada y actualizada del mercado.

PÁRRAFO II: En el caso que **LA VENDEDORA** no ejerza el Derecho de Preferencia que se le concede, **EL (LA-LOS) COMPRADOR (A-ES)** deberá solicitar de manera obligatoria la no objeción de **LA VENDEDORA** o

quien esta designe, mediante comunicación por escrito, informando el nombre, documento de identidad y dirección del posible adquirente para depurar que éste no tenga situaciones que riñan con la ley, ya sean personales, reputacionales, financieras o de origen de los fondos, lo cual se considera una condición sine-qua-non u obligatoria, sin la cual **EL (LA-LOS) COMPRADOR (A-ES)** no podrá formalizar ningún acto de venta con terceros.

DÉCIMO CUARTO (14º): IMPUESTOS, GASTOS Y HONORARIOS: Todos los trámites, gestiones, impuestos de transferencia de la unidad inmobiliaria objeto del presente contrato, impuestos sobre documentos, sellos de registros, gastos y honorarios legales para transferir, serán sufragados en su totalidad por **EL (LA-LOS) COMPRADOR (A-ES)**.

PÁRRAFO: No obstante, lo anterior, **LAS PARTES** reconocen que a través de la Ley No. 158-01, modificada a su vez por la Ley No. 184-02, sobre Fomento al Desarrollo Turístico de los Polos de Escaso Desarrollo y Nuevos Polos en Provincias y Localidades de gran potencialidad, se otorgan ciertas exenciones y posibilidad de deducciones a las personas que, de acuerdo con dicha legislación, puedan reclamarlas por cumplir con los requisitos necesarios establecidos en la misma. **LA VENDEDORA** se acogerá a los beneficios de la indicada Ley, por vía de consecuencia obtendrá la Clasificación Definitiva de **CONFOTUR** y dichos beneficios sólo aplican según corresponda para el primer adquirente y primer traspaso de propiedad a registrarse entre **EL FIDEICOMISO** y **EL (LA-LOS) COMPRADOR (A-ES)**, quedando claramente establecido que **LA VENDEDORA** y **EL FIDEICOMISO** no garantizan a **EL (LA-LOS) COMPRADOR (A-ES)** la obtención de los beneficios adicionales previstos a la fecha por la indicada Ley, ni ningún otro relacionado presente o futuro. Los ulteriores o subsiguientes traspasos de propiedad deberán pagar los impuestos de transferencia que apliquen, así como todos los posibles cargos y gastos que se generen por ante el Registro de Títulos correspondiente, eximiendo de toda responsabilidad de pago de estos a **LA VENDEDORA**.

DÉCIMO QUINTO (15º): CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO: Sin perjuicio de lo establecido más arriba sobre el incumplimiento de pago y otras causales de terminación del presente Contrato, es convenido entre **LAS PARTES** que cualquiera de las causas de incumplimiento establecidas más adelante, podrán dar lugar a la Parte perjudicada a demandar la terminación del presente Contrato. Estas causas de incumplimiento incluyen, de manera enunciativa:

- a) La falta de entrega de los documentos exigidos y que **LA VENDEDORA** deberá entregar al momento del cierre conforme se describe en el presente Contrato.
- b) La falta de pago total o parcial del precio convenido conforme lo indicado en el artículo séptimo de este contrato.
- c) La negativa, sin justo motivo, de aprobar o de suscribir el *Contrato de Compraventa Definitiva*, de conformidad con el mecanismo establecido en este contrato.

DÉCIMO SEXTO (16º): REVOCACIÓN DE ACUERDOS PREVIOS: El presente contrato deja sin ningún valor ni efecto jurídico cualquier entendimiento, separación, convenio o contrato previo, verbal o escrito, relacionado con su objeto que no haya sido incorporado al presente contrato, salvo el relativo a los requerimientos establecidos y entregados a **EL (LA-LOS) COMPRADOR (A-ES)** al momento de la firma del presente contrato, que forma parte integral del mismo.

DÉCIMO SÉPTIMO (17º): INDEPENDENCIA DE CADA CLÁUSULA DEL CONTRATO: Cada cláusula del presente contrato se considera como independiente de las demás en el sentido de que la nulidad o invalidez de una disposición, en todo o en parte, no afectará en lo absoluto la validez, efecto y ejecución de las demás disposiciones del Contrato. Las cláusulas son nulas o inválidas se reputarán como no escritas.

DÉCIMO OCTAVO (18º): ENCABEZAMIENTOS: Los encabezamientos o títulos de las diversas secciones o materias de que trata el presente Contrato se incluyen sólo para facilidad de referencia y no forman parte propiamente hablando de lo que de manera específica han acordado **LAS PARTES** por el presente Contrato, ni tampoco deberán consultarse para interpretar los términos del presente Contrato.

DÉCIMO NOVENO (19º): HEREDEROS Y CAUSAHABIENTES: El presente contrato obligará y beneficiará tanto a las partes contratantes como a sus herederos y causahabientes.

VIGÉSIMO (20º): NO RENUNCIA: En caso de que una de **LAS PARTES** no ejerza una acción prevista por este Contrato en el momento determinado que corresponda, no implica renuncia al ejercicio de dicho derecho o acción en lo sucesivo, a menos que se trate de un caso de prescripción extintiva contemplado por la ley.

VIGÉSIMO PRIMERO (21º): LEGISLACIÓN APLICABLE Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS: Para los fines de ejecución e interpretación o en caso de conflictos del presente contrato, **LAS PARTES** conceden competencia territorial a los tribunales civiles o comerciales competentes del Distrito Nacional o cualquier otra jurisdicción aplicable, y para lo no previsto en este contrato **LAS PARTES** se remiten al derecho común de manera supletoria.

VIGÉSIMO SEGUNDO (22º): ELECCIÓN DE DOMICILIO Y NOTIFICACIONES VÍA CORREO ELECTRÓNICO O WHATSAPP: Para todos los fines de este contrato y sus consecuencias legales, notificación de cualquier acto judicial o extrajudicial, incluyendo los de ofertas y consignación de pago, así como cualquier otro fin relacionado directa o indirectamente con este contrato, las partes hacen elección de domicilio en sus respectivas direcciones indicadas al inicio de este contrato.

PÁRRAFO: Al margen de lo referido en el párrafo anterior, con la firma de este contrato **LAS PARTES** y de manera particular **EL (LA-LOS) COMPRADOR (A-ES)** acepta y autoriza a **LA VENDEDORA** a realizar notificaciones y comunicaciones de requerimientos de pago, informaciones relevantes, fechas de entrega y eventual terminación de este contrato, vía el correo electrónico o vía *WhatsApp* indicados al inicio de este contrato, o con cuya remisión **EL (LA-LOS) COMPRADOR (A-ES)** quedará formalmente notificado.

VIGÉSIMO TERCERO (23º): DECLARACIONES DEL (LA-LOS) COMPRADOR (A-ES) CON RELACION AL FIDEICOMISO: **EL (LA-LOS) COMPRADOR (A-ES)** acepta, declara y reconoce que fue informado por **LA VENDEDORA** de que esta última suscribió un contrato de fideicomiso cuyo objeto será el de recibir y administrar los recursos aportados por los compradores de unidades para el desarrollo y ejecución de **EL PROYECTO**, por lo que reconoce saber y aceptar que **LA VENDEDORA** es la responsable de lo siguiente:

- a) La construcción, fijación y posibles aumentos de los precios de venta, la promoción, supervisión, gerencia, venta y desarrollo de **EL PROYECTO**.
- b) El desarrollo, construcción y entrega de las unidades según la forma y los plazos establecidos.
- c) La obtención de todos los permisos correspondientes para el desarrollo de **EL PROYECTO**.
- d) El control, seguimiento, supervisión y constatación de que el desarrollo de la construcción se efectúa en estricto cumplimiento de todos los planos aprobados y del diseño exterior e interior, de las Unidades Funcionales, así como de las áreas comunes, con que fue presentado **EL PROYECTO**, tanto para su calificación como para su aprobación.
- e) Otorgar garantía sobre vicios que pudieran afectar las Unidades Funcionales o áreas comunes del edificio que las alberga y en los casos en que proceda, efectuar las reparaciones correspondientes.

Asimismo, **EL (LA-LOS) COMPRADOR (A-ES)** declara:

a) Que **LA FIDUCIARIA y LA VENDEDORA** podrán solicitarle y será una obligación de **EL (LA-LOS) COMPRADOR (A-ES)** suministrarle toda la información que resulte necesaria para confirmar el origen lícito de los fondos utilizados para la adquisición de la Unidad Funcional objeto de este contrato en cumplimiento de las disposiciones de la Ley No. 155-17, sobre Lavado de Activos, resultando una potestad exclusiva de **LA FIDUCIARIA** abstenerse de recibir valores y de efectuar en su favor la venta de la Unidad Funcional cuando no disponga de información suficiente respecto del origen de los fondos o exista una duda razonable. En caso de que se comprobare la falsificación, falsedad o inexactitud de la documentación financiera, legal o de cualquier otra índole suministrada por **EL (LA-LOS) COMPRADOR (A-ES)**, así como la omisión u ocultación de cualquier información relativa a su estado civil, situación financiera, cuyo conocimiento por parte de **LA FIDUCIARIA y LA VENDEDORA** hubiera podido tener relevancia en la decisión de celebrar el presente contrato, dará derecho a **LA FIDUCIARIA y LA VENDEDORA** a dar por terminado el presente contrato sin responsabilidad a su cargo y sin necesidad de cumplir formalidad judicial o extrajudicial de ningún tipo.

b) Que la gestión de **LA FIDUCIARIA** en su calidad de Sociedad Fiduciaria se asimila a la de un gestor profesional, y por tanto sus obligaciones son de medios y no de resultados.

***** ESTE RESTO DE LA PÁGINA HA SIDO DEJADO EN BLANCO INTENCIONALMENTE. LA PRÓXIMA PÁGINA CORRESPONDE A LAS FIRMAS DE LAS PARTES Y EL NOTARIO. *****

HECHO, FIRMADO en dos (2) originales de un mismo tenor y efecto, uno para cada una de Las Partes contratantes. En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana, el día _____ (____), del mes de _____ del año **DOS MIL VEINTITRES (2023)**.

POR LA VENDEDORA:

En representación **CRUISE ON LAND DR, S.R.L.**,

POR EL (LA-LOS) COMPRADOR (A-ES)

YO, _____, Abogado, Notario Público de los del Número para el Distrito Nacional Matriculado en el colegio de abogados notarios bajo el No. _____, **CERTIFICO Y DOY FE** de que las firmas que anteceden fueron puestas en mi presencia, libre y voluntariamente, por los señores _____ y _____ de generales y calidades que constan, quienes me manifestaron que las firmas puestas más arriba es la mismas que acostumbran a usar en todos los actos de sus vidas públicas como privadas por lo que merece darle entera fe y crédito a las mismas. En Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, hoy día _____ del mes de _____ del año **DOS MIL VEINTITRES (2023)**.

ABOGADO-NOTARIO